



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 20841/2016 R.G. il 22.3.2016 e vertente tra

Parte_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Pia Sabatini e Fernando Tota, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

e

Controparte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Antonio Virgara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

nonché

Controparte_2 , rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lucia Virgara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

e

Controparte_3 e *CP_4* , rappresentati e difesi dagli avv.ti Diamante Ceci e Giancarlo Bianchi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11.2.2016, *Parte_1* coerede, unitamente alla sorella

CP_1 , dei comuni genitori, sig.ra Persona_1 (deceduta in data 20.10.2003) e sig. Persona_2 [...] (deceduto in data 3.11.2012), sul presupposto dell'avvenuta donazione, da parte degli stessi, di distinte unità immobiliari in favore di CP_2 , Antonio e CP_4 in forza di atti dichiarati inefficaci nei suoi confronti con sentenza n. 4927/2012 della Corte d'Appello di Roma del 9.10.2012 (in quanto dissimulanti donazioni), chiedeva, previo rendiconto da parte di Controparte_1 e Controparte_2 disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in suo favore della quota del 50% degli immobili predetti, ovvero la vendita all'incanto degli stessi e distribuzione del ricavato in proporzione alle rispettive quote; si costituiva in giudizio Controparte_1 che, nell'aderire alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, formulava domanda riconvenzionale di simulazione relativa (in quanto dissimulante donazione) dell'atto di compravendita del 24.5.1989 con conseguente obbligo di collazione, in capo all'attore, del terreno sito in Riano, località Montepulcino e dell'immobile sito in Comune di Colleparado, via Orto dei Preti (oggetto di donazione in suo favore da parte dei comuni genitori); si costituiva in giudizio Controparte_2 che formulava a sua volta domanda riconvenzionale di declaratoria di avvenuto acquisto della proprietà della quota disponibile degli immobili oggetto di donazione in suo favore da parte dei defunti nonni; si costituivano altresì in giudizio Antonio e CP_4 che proponevano in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà dei beni oggetto di donazione in loro favore, limitatamente alla quota disponibile dei danti causa.

In corso di causa, disposta l'integrazione dell'atto di citazione ai fini della specifica indicazione dei beni mobili ed immobili oggetto della domanda di rendiconto e di divisione giudiziale, venivano concessi, previa acquisizione di relazione notarile ipocatastale, i termini di cui all'art. 183 c.p.c., cui seguiva il deposito delle relative memorie; successivamente, rigettate le istanze istruttorie delle parti, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la descrizione e la stima dei beni oggetto di causa e per la predisposizione di progetto divisionale degli stessi; acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 16.7.2021, (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020), la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata

decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

La presente controversia, a seguito di corposa attività processuale, perviene alla decisione in ordine alla questione della determinazione delle quote ereditarie (e non ereditarie) degli odierni contendenti ma, in considerazione della complessità dell'intera vicenda e della contraddittorietà e lacunosità della domanda sotto il profilo della compiuta allegazione del *petitum* e della *causa petendi*, la decisione non potrà che condurre ad una pronuncia definitiva e non parziale in ordine all'intera materia del contendere oggetto del presente giudizio.

La generica domanda di divisione che il **CP_1** propone nei confronti di tutti i convenuti (senza premurarsi, lungo tutto il corso del giudizio, di distinguere le posizioni dei fratelli **CP_4** non coeredi, da quella della sorella **CP_1**, sua coerede) trova il suo fondamento nella intervenuta declaratoria della simulazione relativa degli atti di apparente compravendita compiuti dai due *de cuius*, sigg.ri [...] **CP_1** e **Per_1**, nei confronti di Antonio, **CP_** e **Controparte_2** e, sul presupposto dell'accertata natura di liberalità dei menzionati atti dispositivi, in assenza di passaggi intermedi (ossia del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione), ha ad oggetto la domanda di divisione dei cespiti in questione, con assegnazione diretta in suo favore della quota del 50%.

E' necessario osservare che, nel pregresso procedimento conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 4927/2012 della Corte d'Appello di Roma del 9.10.2012, il **CP_1** si era limitato a richiedere la declaratoria di simulazione relativa dei contratti di compravendita in oggetto e, in perfetta aderenza alle richieste attoree, la sentenza si è limitata a dichiarare la natura simulata degli atti in relazione alla accertata donazione della quota del 50% della proprietà dei cespiti, corrispondente alla quota di titolarità della sig.ra **Persona_1**; soltanto al fine di motivare la decisione in riferimento al concreto interesse ad agire del **CP_1** la sentenza in discorso, nel riformare la decisione impugnata in relazione alla non necessità, per il legittimario totalmente pretermesso, di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, si è limitata a dichiarare la simulazione relativa degli atti di compravendita ed a precisare che "*...all'inefficacia della dissimulata donazione consegue il recupero del bene nell'asse relitto dalla de cuius (per la quota di proprietà di questa) e la possibilità per l'appellante di procedere, con apposita domanda di divisione ereditaria, di riduzione della donazione e/o restituzione degli*

immobili...alla determinazione della sua quota di legittima nei confronti degli altri eredi, in relazione al relictum integrato con i beni oggetto dell'atto simulato...".

In altre parole, la sentenza in esame, a fronte di una domanda di mera simulazione degli atti, si è limitata a dichiarare la simulazione relativa degli stessi, ma non ha (ovviamente ed in assenza di specifica e rituale domanda in tal senso) disposto nulla in ordine alla riduzione degli atti dispositivi di cui è stata dichiarata la natura di liberalità, tanto che, nel passo sopra riportato, si evidenzia la futura ed eventuale *"...possibilità per l'appellante di procedere con apposita domanda...di riduzione della donazione..."*.

Ciò chiarito in ordine alla effettiva portata del giudicato formatosi tra le parti del presente giudizio, si ribadisce che, successivamente alla declaratoria della natura simulata degli atti dispositivi impugnati, alcuna riduzione delle donazioni è stata mai disposta dal giudice; nemmeno consta agli atti del presente giudizio che l'odierno attore si sia mai premurato di formulare alcuna specifica domanda in tal senso (anzi, in sede di scritti conclusionali, lo stesso evidenzia la non necessità di previa formulazione di domanda di riduzione, ritenendo sufficiente, ai fini della reintegra della sua quota di legittima, la mera declaratoria della natura simulata degli atti di compravendita); nel presente giudizio, lungi dal formulare domanda di riduzione delle disposizioni lesive, il CP_1 si limita a proporre, direttamente e senza filtri, una anomala e cumulativa domanda di divisione giudiziale nei confronti di soggetti portatori di interessi tra loro totalmente differenti ed in assenza della preventiva ed imprescindibile proposizione di (vittoriosa) azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva.

In altre parole l'odierno attore, sovrapponendo la declaratoria di simulazione relativa degli atti alla successiva fase della riduzione delle donazioni lesive, con un salto logico-giuridico in aperta soluzione di continuità con il pregresso accertamento giudiziale, formula in questo giudizio una domanda di divisione di beni immobili che, oltretutto, non trova il proprio fondamento in alcuna comunione (ordinaria o ereditaria) nei confronti delle parti convenute.

Ed infatti, pur a seguito dello svolgimento di laboriosa attività processuale, resta tuttora indefinita e contraddittoria la specifica *causa petendi* della domanda introdotta nell'ambito del presente giudizio

dal **CP_1** il quale, anche dopo l'integrazione dell'originario atto introduttivo, continua a chiedere, *tout court* e direttamente, nei confronti di tutti i convenuti, la divisione dei beni immobili oggetto di donazione in favore dei fratelli **CP_4** con attribuzione in suo favore della quota del 50%, senza alcuna allegazione, in punto di diritto, circa i presupposti giuridici della domanda formulata e circa la natura della comunione (ordinaria o ereditaria) di cui confusamente viene richiesto lo scioglimento.

La presente vicenda trae origine dall'apertura di due distinte successioni (quella in morte della sig.ra **Persona_1** e quella in morte del sig. **Persona_2** nonché dalla declaratoria di inefficacia delle donazioni disposte dalla prima in favore di Antonio, **CP_** e **Controparte_2** in relazione alla quota del 50% di sua titolarità degli immobili in questione.

Per quanto attiene alla successione in morte della sig.ra **Persona_1**, si osserva che, a seguito e per effetto della declaratoria di simulazione di cui alla sentenza n. 4927/2012 della Corte d'Appello di Roma, gli atti di donazione dalla stessa compiuti in favore dei fratelli **CP_4** sono stati dichiarati inefficaci (in quanto dissimulanti delle donazioni) nei confronti del **CP_1** limitatamente alla quota del 50% di proprietà della *de cuius* (e, come si evince dal tenore complessivo della decisione, limitatamente al valore della quota di riserva del **CP_1**).

La (fittizia) permanenza nel patrimonio della *de cuius* della quota del 50% degli immobili in questione (in ragione dell'inefficacia degli atti dispositivi nei confronti dell'odierno attore) e la conseguente assunzione, da parte di quest'ultimo, della qualità di erede legittimo (e legittimario) della defunta madre non possono determinare l'automatica acquisizione della titolarità *pro quota* degli immobili in oggetto da parte dell'attore, il che esclude l'insorgenza di alcuna comunione ordinaria nei confronti dei fratelli **CP_4** meri donatari di beni fuoriusciti dal patrimonio dei due danti causa e non recuperabili (sia pure soltanto fittiziamente e per imputazione fino alla reintegra della legittima del [...]
CP_1,) se non previo esperimento di vittoriosa azione di riduzione per la ricostituzione della quota di riserva dell'odierno attore il quale, in caso di vittorioso esperimento della domanda, si vedrebbe riconosciuto il diritto alla restituzione dei beni o di parte di essi, ovvero a conseguirne il corrispondente valore economico (in proporzione alla accertata lesione della sua quota di eredità

necessaria).

Da ciò consegue che, allo stato, la mera declaratoria di inefficacia degli atti simulati nei confronti dell'attore al limitato fine di consentirgli la reintegra della sua quota di riserva non ha prodotto (stante la necessità di ricostruzione dell'intero asse ereditario a mezzo di riunione fittizia) la diretta acquisizione, al suo patrimonio, della titolarità dei beni oggetto delle donazioni effettuate dalla madre (il che esclude l'insorgenza di qualsivoglia comunione nei confronti dei donatari), ma ha determinato, per altro verso, la imprescindibile necessità per il **CP_1** di agire giudizialmente per la riduzione delle disposizioni lesive, fino a concorrenza della sua quota di legittima.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto attiene alla successione in morte del sig. **Persona_2**; si osserva in tal caso che, pur essendo stata accertata la simulazione complessiva degli atti dispositivi effettuati in favore dei **CP_4** la sentenza n. 4917/2012 della Corte d'Appello di Roma non contiene alcuna statuizione in relazione alla quota del 50% di cui era titolare il sig. **[...]** **Per_2** all'epoca ancora in vita; in altre parole, la donazione della quota del 50% all'epoca di titolarità del sig. **Persona_2** di cui la summenzionata sentenza non dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore (in considerazione del fatto che, all'epoca di pronuncia della decisione, non si era ancora aperta la successione di quest'ultimo), non determina, *tout court*, l'attribuzione all'attore della quota del 25% (ossia di un mezzo dell'eredità paterna in concorso con la sorella **CP_1**) di beni che, al momento del decesso del sig. **Persona_2** non erano più presenti nel patrimonio di costui e non sono, pertanto, caduti in successione (soltanto da tale circostanza, infatti, potrebbe discendere l'immediata acquisizione, da parte dell'odierno attore, della titolarità della relativa quota ereditaria); anche in questo caso è necessario ed imprescindibile per l'attore, che ha già conseguito la definitiva declaratoria di simulazione degli atti di compravendita effettuati dal padre in quanto donazioni in favore di terzi, agire per la riduzione delle donazioni che assume come lesive della sua quota di riserva.

Se non è insorta nei confronti dei **CP_4** alcuna comunione ordinaria per le motivazioni sopra esposte, a maggior ragione tra i fratelli **CP_4** e l'attore non si è mai instaurata alcuna comunione ereditaria, dal momento che gli stessi, nipoti *ex filia* dei due *de cuius*, non sono eredi dei predetti e

non sono, di conseguenza, coeredi dell'odierno attore.

In relazione agli immobili in questione, non è mai insorta alcuna comunione ereditaria (e tantomeno ordinaria) nemmeno tra l'attore e la sorella *CP_1*, nei cui confronti non è stata dichiarata la simulazione/inefficacia degli atti dispositivi, con la conseguenza che nei confronti della stessa i beni fuoriusciti dal patrimonio dei due *de cuius* in epoca anteriore al loro decesso non risultano caduti in successione; la ^{Co} Angelis, inoltre, non ha formulato alcuna domanda di riduzione degli atti dispositivi in commento nei confronti degli acquirenti/donatari dei beni medesimi; sussiste, invece ed ipoteticamente, comunione ereditaria tra l'attore e la sorella *CP_1* limitatamente ai non meglio specificati ed allegati beni mobili (conti correnti e giacenze di denaro), dei quali nemmeno è comprovata la reale sussistenza nell'asse ereditario e di cui si demanda la compiuta determinazione a futuri e nebulosi accertamenti peritali.

In assenza di qualsivoglia comunione (ordinaria o ereditaria) tra l'attore ed i convenuti (ad eccezione della comunione ereditaria con la sorella *CP_1* in relazione ai non meglio determinati beni mobili di cui si è sopra detto), la domanda di divisione proposta nel presente giudizio risulta inammissibile e carente degli stessi presupposti logico-giuridici sui quali dovrebbe trovare il proprio fondamento, non essendovi alcuna comunione da sciogliere e non essendo comprensibile ed individuabile la reale *causa petendi* posta a base delle richieste attoree.

La contraddittorietà della domanda proposta dal *CP_1* è genetica e, come tale, inemendabile: l'attore, del tutto incurante dei presupposti e delle finalità proprie degli istituti giuridici di cui confusamente invoca l'applicazione (riduzione e collazione) agisce nei confronti di terzi (i fratelli *CP_4* che non sono suoi coeredi al fine di ottenere la divisione di beni (di cui non è, allo stato, proprietario in quanto legittimario pretermesso) in ragione della sua quota ereditaria del 50% (e quindi con applicazione delle norme proprie della successione legittima, ai sensi degli artt. 565 e segg. c.c.) chiedendo a soggetti terzi e non coeredi una sorta di collazione delle donazioni ricevute da parte dei due *de cuius*; al contempo, l'attore propone la domanda nei confronti dei terzi donatari al (nemmeno dichiarato) fine di conseguire la sua quota di eredità necessaria (il che potrebbe indurre a ritenere assimilabile la domanda proposta ad una mai esplicitata e totalmente irrituale azione di

riduzione), quota che, tuttavia, non è rapportabile (secondo il tenore della domanda proposta) a quella di riserva di cui agli artt. 537 e 542 c.p.c., bensì a quella propria della successione legittima di cui agli artt. 565 e segg. c.c. (il 50% dei beni); la confusione, pertanto, è totale e, sulla base delle difese svolte nel corso del presente giudizio, non risulta possibile, nemmeno sulla base di una complessiva operazione interpretativa della reale volontà dell'attore, individuare una valida *causa petendi* cui le richieste avanzate in questa sede possano essere ancorate in continuità logico-giuridica con il *petitum* della domanda proposta, che pure rimane indefinito e nebuloso, non essendo tuttora chiaro se l'attore abbia agito per conseguire la reintegra della sua quota di riserva, ovvero la divisione dei beni ereditari (di cui non è, allo stato, proprietario) previa collazione delle donazioni (peraltro nei confronti di soggetti non coeredi).

Le differenze tra le due figure giuridiche non sono di poco momento, sia sotto il profilo delle quote ereditarie spettanti all'attore in relazione alla successione legittima ovvero in relazione a quella necessaria, che sotto quello degli effetti (e delle ricadute processuali) correlati ai due differenti istituti.

Per quanto attiene alla specifica questione della determinazione delle quote ereditarie spettanti all'attore (ed anche alla sorella *CP_1*), si osserva che la quota di riserva del *CP_1* in qualità di erede necessario della madre, è pari ad un quarto del patrimonio della stessa ai sensi dell'art. 542 c.c. (dovendosi riservare un quarto al coniuge – all'epoca di apertura della successione della sig.ra *Per_1* ancora in vita -, un altro quarto alla figlia *CP_1* ed imputando il restante quarto alla quota disponibile); la quota di riserva dell'attore in qualità di erede necessario del padre è pari ad un terzo del patrimonio dello stesso ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c. (l'altro terzo costituisce la quota di riserva della figlia *CP_1* ed il restante terzo integra la quota disponibile); si osserva, tuttavia, che la quota di riserva in tal modo evidenziata non è direttamente applicabile ed operativa in relazione alla quota del 50% di titolarità degli immobili oggetto di donazione in favore dei *CP_4* e la sua astratta determinazione non comporta l'acquisizione diretta, da parte dell'attore, della relativa quota di proprietà dei cespiti, dal momento che la sussistenza e l'ammontare di detta quota deve necessariamente essere verificata e quantificata soltanto attraverso la complessa procedura della

riunione fittizia in riferimento all'intero patrimonio ereditario (*relictum* più *donatum* di entrambi i danti causa), il che impone, per le ragioni sopra espresse, il previo esperimento dell'azione di riduzione.

In riferimento alla successione legittima ex artt. 565 e segg. c.c., la quota ereditaria del CP_1 in relazione alla successione materna è pari ad un terzo del patrimonio ai sensi dell'art. 581 c.c.; in qualità di erede legittimo del padre, la quota ereditaria del CP_1 sarebbe pari ad un mezzo del patrimonio dello stesso ai sensi dell'art. 566 c.c.; si evidenzia, tuttavia, che in caso di successione legittima *ab intestato*, gli immobili oggetto di causa non entrerebbero a far parte dell'asse ereditario, essendo fuoriusciti dal patrimonio dei due *de cuius* a mezzo di donazioni in favore di terzi soggetti, non collazionabili in quanto non effettuate in favore dei coeredi (art. 737 c.c.), sicché, in relazione a detti atti dispositivi (di cui è già stata dichiarata la natura di atti di liberalità), l'unico rimedio esperibile è la riduzione fino a concorrenza della reintegra della quota di riserva dell'attore.

In base alle considerazioni che precedono ed a fronte di una domanda di divisione cumulativamente proposta nei confronti della coerede e dei donatari, non risulta adeguatamente specificata ed allegata la *causa petendi* sottesa alla richiesta attorea e non è chiaro nemmeno quale ne sia l'effettivo *petitum*: non si comprende, infatti, se il CP_1 intenda conseguire lo scioglimento della comunione ordinaria o di quella ereditaria e nei confronti di quali soggetti; non è nemmeno chiaro, ancora più a monte, se lo stesso, nel presente giudizio, intenda agire in riduzione (nei confronti dei terzi) ovvero in collazione (nei confronti della sorella per i soli beni mobili).

Si evidenzia ancora che l'accertamento di inefficacia/simulazione contenuto nella sentenza n. 4927/2012 della Corte d'Appello di Roma è funzionale soltanto al futuro ed eventuale esperimento di azione di riduzione da parte del CP_1 mentre non può esplicare alcun effetto per il caso in cui l'attore, omessa la proposizione di qualsivoglia valida domanda di riduzione, intenda agire nella qualità di erede legittimo dei suoi genitori, non potendo, in tale ultimo caso, essere richiesta la collazione per imputazione di donazioni effettuate in favore di terzi (i fratelli CP_4 e non nei confronti della coerede).

Nemmeno risulta possibile pervenire a diverse conclusioni laddove si volesse interpretare la approssimativa domanda proposta dal CP_1 nell'ambito del presente giudizio (peraltro limitata

all'ordine "...di divisione dei suddetti cespiti immobiliari con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante...disporre la divisione al 50% di spettanza dell'attore dei seguenti beni immobili...") come una domanda di divisione conseguente alla (implicita e mai formulata) richiesta di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, dal momento che, in presenza di atti dispositivi che devolvono almeno una parte del patrimonio ereditario ad altro soggetto, sarebbe stata necessaria la previa e rituale proposizione di apposita azione di riduzione al fine di valutare il complessivo ammontare del patrimonio ereditario alla data di apertura delle due successioni, l'ammontare della quota di legittima spettante all'attore, il grado di lesività delle donazioni impugnate e la loro conseguente riduzione in proporzione alla corretta ricostruzione della quota di riserva del legittimario pretermesso; ai fini della valida proposizione dell'azione di riduzione, parte attrice, lungi dal limitarsi alla generica richiesta di divisione degli immobili con attribuzione in suo favore della quota del 50% (non corrispondente, ovviamente, alla sua quota di riserva), avrebbe dovuto procedere alla esatta individuazione dei concreti parametri di lesione della sua quota di legittima, oltre che alla ricostruzione dell'effettivo ammontare del complessivo patrimonio ereditario alla data di apertura delle due successioni.

Secondo i principi espressi dalla S.C. "...il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva...nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima. A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario. Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964). L'esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la domanda...I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto

a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 17926 del 27.8.2020); ed ancora "...nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva..." (Cass. Civ. Sez. 2, n. 18199 del 2.9.2020).

Non si rinviene, nella fattispecie in esame, alcuna plausibile rappresentazione patrimoniale tale da rendere concreta e parametrabile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza (ed i connessi limiti) della lesione di legittima lamentata dall'attore, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della reale consistenza del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, né i limiti e l'ammontare dell'asserita lesione della quota di riserva, sicché non può dirsi formulata, nell'ambito del presente giudizio, alcuna valida azione di riduzione il cui vittorioso esperimento fonderebbe la domanda non di divisione, ma di attribuzione *pro quota* dei beni ereditari (ossia degli immobili donati dai *de cuius* e rientrati virtualmente nell'asse ereditario per effetto della riunione fittizia) o di conseguimento del relativo valore, nella misura e nei limiti della quota di riserva, effettivamente violata, del legittimario pretermesso.

E del resto, la mancata formulazione di una domanda di riduzione degli atti dispositivi che si assumono lesivi della quota di riserva segna una evidente soluzione di continuità nella progressione logica delle richieste di parte attrice: in presenza di disposizioni patrimoniali che si assumono lesive, è evidente che, quale *prius* logico-giuridico rispetto alla richiesta di divisione dei beni ereditari (improponibile nei confronti di terzi non coeredi e nei cui confronti non si è formata alcuna comunione

passibile di scioglimento), si pone la valida proposizione di una domanda di riduzione diretta sia ad individuare l'esatta composizione ed il valore dell'intero asse ereditario, che a determinare la misura della quota di riserva, ai fini del computo della relativa lesione, della riunione fittizia e della effettiva liquidazione della quota spettante al legittimario pretermesso.

Nella totale incertezza circa l'effettiva *causa petendi* sottesa alla domanda (scioglimento di comunione ordinaria ovvero di comunione ereditaria e nei confronti di quali soggetti), nella incomprendibilità del *petitum* (collazione o riduzione), non ricostruibile nemmeno sulla base di una complessiva interpretazione di tutti gli atti difensivi (continuando a permanere assoluta opacità ed approssimazione in relazione all'oggetto ed alla natura dell'azione svolta nell'ambito del presente giudizio) e nella impossibilità di individuazione e ricostruzione dei presupposti fondamentali della domanda sulla base degli atti difensivi di parte attrice, oltre che in assenza di qualsivoglia comunione (ordinaria o ereditaria) tra l'attore ed in convenuti (ad eccezione della comunione ereditaria esistente con la sorella *CP_1* per i beni mobili), non può farsi luogo ad alcuna divisione e la domanda risulta inammissibile ed infondata e, come tale, meritevole di integrale rigetto.

Nel rigetto della domanda principale, resta assorbita la disamina delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti; la domanda di accertamento di avvenuta acquisizione della proprietà dei beni immobili oggetto di donazione, limitatamente all'ammontare della quota disponibile dei due *de cuius*, come formulata dai *CP_4* non può essere oggetto di disamina se non previa determinazione dell'oggetto della principale domanda attorea: è evidente che, laddove l'attore intendesse avvalersi dell'istituto della successione legittima, la donazione resterebbe definitivamente acquisita al patrimonio dei donatari, essendo la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi di cui alla sentenza n. 4927/2012 della Corte d'Appello di Roma funzionale al solo esperimento dell'azione di riduzione, limitatamente alla reintegra della quota di riserva dell'attore; mentre, laddove l'attore intendesse procedere in riduzione, sarebbe necessario l'accertamento della sua quota di riserva, del suo effettivo ammontare e della relativa lesione, al fine di disporre concretamente la riduzione delle donazioni lesive (ammesso che una lesione vi sia effettivamente stata), a seguito della ricostruzione integrale degli assi ereditari mediante la riunione fittizia del *relictum* e del *donatum* ed anche in questo caso la

quota disponibile – il cui valore andrebbe parametrato in relazione a tutto il patrimonio ereditario ricostruito a mezzo della riunione fittizia – resterebbe acquisita al patrimonio dei donatari.

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla **CP_1** si osserva che, nella totale nebulosità del *petitum* e della *causa petendi* della domanda attorea, non è possibile comprendere se la ricostruzione dell'asse ereditario debba essere compiuta in riferimento agli artt. 1565 e segg. c.c. ai fini della collazione, ovvero se l'attore intenda conseguire (in maniera implicita e totalmente irrituale) la riduzione (totale o parziale, non è comprensibile) delle donazioni lesive, il che comporta una differente modalità di ricostruzione dei patrimoni ereditari; con riferimento, invece, alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra i due fratelli **CP_1** in relazione a non meglio individuati beni mobili, si osserva che la carenza di allegazione è tale da non poterne consentire l'accoglimento: l'attore, infatti, demanda integralmente la determinazione e la verifica (della sussistenza e del valore) di detti ipotetici beni a futuri accertamenti peritali, che dovrebbero sopperire alle sue carenze di allegazione e prova, dal che consegue il necessario di rigetto anche di tale capo di domanda.

La complessità e la peculiarità della questione trattata inducono alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ad eccezione di quelle di CTU che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Parte_1** con atto di citazione notificato in data 11.2.2016 nei confronti di **Controparte_1** , **Controparte_2** , **Controparte_3** e **CP_4** , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda principale;---
- 2) dichiara assorbite nel rigetto di cui al capo 1) le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;-
- 3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, tranne quelle di CTU, liquidate con separato decreto e poste definitivamente a carico di parte attrice.---

Roma, 16.12.2021

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi